

Nr. 130 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 26. März 1935, 10 Uhr

R 43 II/517, Bl. 39 Vermerk des MR Wienstein¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsinnenministerium

Betrifft: Reichsarbeitsdienstgesetz.

An der gestrigen (26. 3.) Ressortbesprechung im Reichsministerium des Innern, die unter Vorsitz des Staatssekretärs Hierl stattfand, habe ich teilgenommen.

Staatssekretär Hierl führte einleitend aus, daß die Einführung der Wehrpflicht² nichts an der Arbeitsdienstpflicht ändere. Die Arbeitsdienstpflicht habe völlig andere Aufgaben als die Wehrpflicht und bezwecke, vor allem die Jugend im nationalsozialistischen Geist zu erziehen und zu verhüten, daß jemals wieder Klassengegensätze entstünden.

Es sei beabsichtigt, im Herbst 1935 zum ersten Mal einen ganzen Jahrgang einzuberufen, und zwar den Jahrgang 1915.

In der allgemeinen grundsätzlichen Aussprache äußerte der Vertreter der Reichswehr auftragsgemäß Bedenken gegen die ausdrückliche Einführung des Begriffes der Arbeitsdiensttauglichkeit (§ 6). Es dürften an die Tauglichkeit nicht dieselben hohen Anforderungen wie bei der Reichswehr gestellt werden. Die bisherigen Grundsätze des Arbeitsdienstes müßten abgeändert werden³.

Der Vertreter des Reichserziehungsministeriums schloß sich auftragsgemäß dieser Auffassung an⁴.

Staatssekretär Hierl erwiderte, daß nach seiner Auffassung der Arbeitsdienst an die Tauglichkeit der jungen Leute genau dieselben Anforderungen stellen müsse wie die Reichswehr⁵. Diese wichtige Frage müsse gegebenenfalls der Führer und Reichskanzler selbst entscheiden.

Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums vermißte einen genauen Überblick über die Kosten⁶.

¹ Weitere Besprechungsvermerke sind überliefert von den Sitzungsteilnehmern des RFM, MR Gossel (R 2/4533, Bl. 15 f.), und des RWiM, ORR Krause (R 3101/10338, Bl. 135 f.). – Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 21. 3. 35 eingeladen, unter gleichzeitiger Übersendung des „vorläufigen“ GesEntw. nebst Begründung (Dok. Nr. 122); R 43 II/517, Bl. 28–38. Zur Aufstellung des Entwurfs und den Auseinandersetzungen über die Finanzierung des FAD s. auch R 18/5621, S. 21 ff., 163 ff.

² Durch das Gesetz über den Aufbau der Wehrmacht vom 16. 3. 35 (RGBl. I S. 375). Vgl. ABSOLON III S. 6–8.

³ § 6 (1) des Entwurfs lautete: „Zum Reichsarbeitsdienst nicht herangezogen werden Personen, die dauernd untauglich sind.“ Zur Haltung der Wehrmacht vgl. ergänzend den Vermerk Krauses (o. Anm. 1): „Das Reichswehrministerium hat Bedenken gegen den engen Begriff der Arbeitsdiensttauglichkeit, der der Wehrtauglichkeit entspreche. Wehrtauglich seien nur 60% der einzuziehenden Jahrgänge, während der Arbeitsdienst mindestens 80% als Vorbereitung von dem A-Fall erfassen müsse. Auch Frankreich habe wehrpolitisch 80% der männlichen Bevölkerung erfaßt. – Das Reichswehrministerium hält auch eine gleiche Dienstzeit für alle Einberufenen nicht für durchführbar, weil die Dienstpflicht bei der Wehrmacht für die verschiedenen [Waffengattungen] zeitlich verschieden gestaltet werden müsse.“ Als A-Fall wurde der „Aufstellungsfall“ bezeichnet, d. h. die allgemeine Mobilmachung.

⁴ Die Haltung des RErZM ergibt sich genauer aus seiner mit Schreiben vom 4. 6. 35 erklärten Zustimmung zur Kabinettsvorlage: Da der Arbeitsdienst für die akademische Jugend in der Regel die einzige Möglichkeit biete, „selbst körperliche Arbeit zu leisten und Achtung vor dem Teil unserer Volksgenossen zu erwerben, deren Lebensberuf in körperlicher Arbeit besteht, lege ich den allergrößten Wert darauf, daß der akademische Nachwuchs soweit wie irgend möglich zum Arbeitsdienst einberufen wird. Ich halte es deshalb für unerlässlich, daß an die körperliche Tauglichkeit des akademischen Nachwuchses keine allzu großen Anforderungen gestellt werden, sondern daß nur diejenigen von der Einberufung zum Arbeitsdienst ausgenommen werden, welche völlig untauglich sind.“ R 43 II/517, Bl. 55.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 122 Anm. 7.

⁶ MR Gossel vermerkte über seine Stellungnahme (o. Anm. 1): „Vor Eintritt in die Einzelberatung machte Unterzeichneter darauf aufmerksam, daß der Gesetzentwurf bei der Kürze der Einladungsfrist dem Herrn Reichsfinanzminister noch nicht vorgetragen werden konnte. Der Reichsfinanzminister werde zu dem Gesetz erst Stellung nehmen können, wenn die sich aus dem Gesetz ergebenden finanziellen Verpflichtungen genau zu übersehen wären; die dem Entwurf beigefügte Begründung sei hierfür nicht

Der *Vertreter des Reichsernährungsministeriums* bat um besondere Berücksichtigung der Interessen der Landwirtschaft. Es bestehe Mangel an Landarbeitern; dem müsse Rechnung getragen werden⁷. Die genannten Ressortsvertreter behielten die Stellungnahme ihrer Herren Minister zu dem Entwurf ausdrücklich vor. Im übrigen wurde dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung grundsätzlich zugestimmt.

Staatssekretär Hierl will möglichst erreichen, daß der Entwurf noch in der Ministerbesprechung oder Kabinettsitzung vom 29. März verabschiedet werden kann. Die Referenten hoffen, die Stellungnahme ihrer Herren Minister bis dahin herbeiführen zu können⁸.

W[ienstein]

ausreichend. Schon bei Beratung des Haushalts des Arbeitsdienstes für 1935, der bis heute dem Reichsfinanzminister noch nicht vorliege, würde eine Reihe grundsätzlicher Fragen geklärt werden müssen. – Besondere Bedenken ergäben sich aus § 10 des Entwurfs, wonach die planmäßigen Führer berufsmäßig mindestens 10 Jahre tätig sind und bei Erreichung bestimmter Altersgrenzen ausscheiden. Das Führer-Corps des Arbeitsdienstes von etwa 15 000 Köpfen würde eine Beamtenstellung und Versorgungsansprüche erhalten. Auch die sich hieraus ergebende finanzielle Belastung müsse bei den Kosten des Arbeitsdienstes mit in Ansatz gebracht werden. – [...] Bei § 10 behielt ich die Zustimmung des Reichsfinanzministers ausdrücklich vor. Das Justizministerium äußerte Bedenken, ob die Stellung der Führer genügend klar herausgearbeitet sei. Staatssekretär Hierl erklärte, daß eine besondere Kategorie von Staatsdienern geschaffen würde, die zwischen Offizier und Beamten stünden. Diese Sonderstellung würde durch einen besonderen Erlaß grundsätzlich anerkannt, der sich zur Zeit im Umlauf bei den Ministern befände.“

⁷ Hierzu die Aufzeichnung Krauses (o. Anm. 1): „Der *Ernährungsminister* stimmt dem Gesetz grundsätzlich zu, wünscht aber noch eine Sonderbestimmung, wonach die Landarbeiter allgemein vom Arbeitsdienst dispensiert werden können, weil die Frage der Deckung des Bedarfes an landwirtschaftlichen Arbeitskräften von Jahr zu Jahr schwieriger werde.“

⁸ RWiM und RAM rieten beide mit Schreiben vom 28. 3. 35 (R 43 II/517, Bl. 41–43; R 2/4533, Bl. 17–20) zu einer Verschiebung des Gesetzentwurfs, für den die Zeit noch nicht reif sei. Insbesondere die Auswirkungen der gleichzeitigen Einführung der Arbeitsdienstpflicht und der allgemeinen Wehrpflicht auf die Versorgung der Wirtschaft mit jungem Facharbeiternachwuchs ließen sich noch nicht überblicken. Am selben 28. 3. trug Lammers die Sache Hitler vor; dieser entschied, „daß das Gesetz über den Arbeitsdienst erst nach Erlaß des Wehrgesetzes zur Erörterung gestellt werden könne. Er läßt bitten, daß Staatssekretär Hierl davon absieht, den Gesetzentwurf in der morgigen Kabinettsitzung zur Sprache zu bringen“; R 43 11/517, Bl. 40. – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 157.

Zitierhinweis

Nr. 130 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 26. März 1935, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d130>